REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi Presidente

dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice

dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44267 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente

TRA

Parte_1 (ROMA (RM), 18/08/1979), con il patrocinio dell'avv. STIVALI SILVIA giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

Controparte_1 (ROMA (RM), 06/03/1981), con il patrocinio dell'avv. SQUICQUERO MARCO e dell'avv. STORACE FRANCESCO giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: separazione personale.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1* , premesso che in data 24/04/2005 ha contratto in Roma matrimonio concordatario con *[...]* *CP_1* e che dall'unione è nato il figlio *Per_1* (Roma, 31/03/2007), affetto da grave ipoacusia bilaterale, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.

Si è costituito in giudizio *Controparte_1* che ha aderito alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze.

Alla prima udienza del 23/06/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, sentite le parti ed acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.

Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.

Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi *Parte_1* e *Controparte_1* relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 24/04/2005.

In ordine alle statuizioni accessorie mette conto evidenziare che successivamente al deposito del ricorso l'unico figlio della coppia, *Per_1*

convivente con la madre cui va assegnata la casa familiare, è divenuto maggiorenne, di talché deve essere disciplinato solo il mantenimento del medesimo.

Al riguardo il collegio reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal mese di novembre 2024, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2024, fermo restando che l'assegno unico e universale spetta ad entrambi i genitori in eguale misura e, per quel che concerne la madre, in aggiunta al suindicato importo ove percepito unicamente dal padre, tenuto conto che: la ricorrente, in possesso del titolo di studio di licenza media, allo stato è priva di occupazione, sebbene la stia cercando; si è dedicata in prevalenza alla crescita e all'accudimento di *Per_1* portatore di handicap in condizione di gravità a cagione della marcata ipoacusia bilaterale da cui è affetto e per cui ha necessitato di terapie specifiche, è capace ed abile al lavoro e non sostiene oneri alloggiativi, essendo piena ed unica proprietaria della casa di abitazione ove vive con il figlio; quest'ultimo percepisce a cagione della sua invalidità l'indennità di frequenza; di contro il resistente non ha alcuna proprietà immobiliare, abita in un appartamento in locazione al canone mensile di euro 600,00 e nel triennio 2022-2024 ha percepito un reddito netto mensile di poco inferiore ad euro 1.900,00 su dodici mensilità, giusta Modelli 730/2023, 730/2024 e 730/2025 in atti.

Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti *Per_1* con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014, in quanto compatibili.

Merita, altresì, di essere accolta allo stato la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto a percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento, non avendo allo stato adeguati redditi propri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 c.c., salva e impregiudicata ogni diversa determinazione allorché la stessa avrà reperito un'attività lavorativa nella cui ricerca deve attivarsi con sollecitudine, essendo ancora in giovane età, assegno che, tenuto conto di quanto sopra illustrato in ordine alle capacità economiche del *CP_1* e alla circostanza di non scarso rilievo per cui la *Pt_1* medesima non sostiene oneri alloggiativi, il collegio reputa equo stimare in euro 100,00 mensili a far data dal mese di novembre 2024.

Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44267/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

dichiara la separazione personale dei coniugi *Parte_1*

[...] (ROMA (RM), 18/08/1979) e *Controparte_1* (ROMA (RM) 06/03/1981) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 24/04/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, n. 105, parte II, serie A03, anno 2005, alle seguenti condizioni:

i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;

dispone che *Controparte_1* corrisponda a *Parte_1*, a titolo di assegno di mantenimento per la stessa, a far data dal mese di novembre 2024, la somma mensile di euro 100,00 da rivalutare annualmente secondo

gli indici Istat con base novembre 2024, e condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;

dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio *Per_1* (2007), a far data dal mese di novembre 2024, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2024, e condanna il *CP_1* al versamento in favore della *Pt_1* ed entro il giorno 5 di ogni mese dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale in data 17/12/2014, fermo quanto evidenziato in motivazione in ordine alla percezione dell'assegno unico e universale da parte di entrambi i genitori in eguale misura;

pone a carico di ambo le parti in ragione del 50% ciascuna il pagamento delle spese extra afferenti *Per_1* con le specificazioni in quanto compatibili di cui al suindicato Protocollo;

assegna la casa familiare sita in Roma Via Giovanni della Penna n. 21 alla ricorrente;

spese compensate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 24/06/2025

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi